

## 주의 및 통보

1. 제 목 : 미수채권 △△ 부적정
2. 관계기관 : ○○보훈요양원
3. 내 용

### 가. 업무개요

우리 공단에서는 병원, 요양원 등의 사업 운영과정에서 발생하는 미수채권, 직원 4대 보험료 정산에 따른 차액분 발생, 세무 업무에 의한 소득세 추정세액 등 경영활동에서 발생하는 미수금을 미수채권으로 △△하고 있습니다.

「민법」 제162조의 1(채권, 재산권의 소멸시효)에 따르면 채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다고 정하고 있으며, 「법인세법시행령」 제19조의2(대손금의 손금불산입)에 따르면 회수기일이 6개월 이상 지난 채권 중 채권가액이 30만원 이하인 채권은 회수할 수 없는 채권으로 정하고 있습니다.

또한, 우리공단 「회계규정」 제49조(장기미납금의 처리)에서 정하는 바에 따르면 수차례의 독촉장을 발부한 후에도 수입금이 납부되지 아니한 경우에는 채납자 또는 재정보증인의 재산상황을 조사하여 제소 등 필요한 조치를 취하여야 한다고 정하고 있습니다.

### 나. 관계법령 및 판단기준

따라서 공단 소속기구에서는 미수채권이 발생하였을 경우, 각 채권의 종류에 따라 소멸시효를 파악하고 소멸시효가 완성되기 전에 독촉장 등을 발부하여 미수채권 회수를 위해 노력하여야 하며, 미수채권을 납부하지 않을 경우 채납자 또는 재정보증인의 재산상황을 조사하여 지급명령이나 가압류 등 법적조치를 취하여야 합니다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈요양원에서는 [표]와 같이 xx년, xx년 발생한 미수채권 x건, ###천원 상당의 미수금에 대하여 만 x년 이상 도과하였으나, 인수인계 소홀로 감사일 현재까지 발생내용, 회수대상 등을 명확히 식별하지 못하고 있으며, 회수를 위한 별다른 조치를 취하지 않고 있는 것으로 확인되었습니다.

[표] ○○보훈요양원 미수채권 발생 내역

(금액 단위 : 원)

| 연번  | 상대처 | 발생일자 | 내용 | 금액 |
|-----|-----|------|----|----|
| 1   |     |      |    |    |
| 2   |     |      |    |    |
| 3   |     |      |    |    |
| 합 계 |     |      |    | 0  |

#### 4. 관계기관 의견

○○보훈요양원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

#### 5. 조치할 사항

##### ○ △△이사는

- 미수채권 △△를 소홀히 한 관련자는 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

##### ○ ○○보훈요양원장은

- 별다른 조치를 취하지 않고 있는 미수채권 x건에 대한 처리방안을 강구하여 주시기 바랍니다. (통보)

#### 6. 관련자

| 소 속     | 직 급 | 성 명 | 담당업무 | △△기간 | 현근무처 | 비 고 |
|---------|-----|-----|------|------|------|-----|
| ○○보훈요양원 |     |     |      |      |      |     |
| ○○보훈요양원 |     |     |      |      |      |     |